XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-29055

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Associação de Agricultores Agroecológicos do Litoral Norte (fictícia), CNPJ 15.869.659/0001-44, com sede em Torres/RS, vigente de 01/07/2026 a 01/07/2027, sem limitação de data retroativa, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 500 mil, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 6.950,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por Reclamação.

Atividade: associação agroecológica — hortifrúti orgânico e banana. Porte: 95 famílias. Localização: Torres/RS (região Sul). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: certificação participativa; enchentes de 2024.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomadora, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomadora somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) prevista no preâmbulo desta apólice.

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

Fica garantido o reembolso à Tomadora das quantias pagas em favor do Segurado, observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

A cobertura retroage sem limite de data (retroatividade ilimitada), ressalvados os fatos conhecidos na data de início da primeira apólice.

Cláusula 6ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 6 anos.

Cláusula 7ª – Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

Cláusula 8ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 500 mil, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 9ª – Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 50 mil; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

Cláusula 10ª – Reintegração do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Cláusula 11ª – Franquia e Participação Obrigatória

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

Cláusula 12ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

Cláusula 13ª – Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

Cláusula 14ª – Escolha de Advogados

A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

Cláusula 15ª – Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Cláusula 16ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 50 mil. Multas administrativas não estão cobertas.

Cláusula 17ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

Cláusula 18ª – Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 19ª – Sub-rogação

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

Cláusula 20ª – Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura Básica A.

Cláusula 21ª – Riscos Excluídos

21.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

21.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive Custos de Defesa.

21.1.2 Reclamações entre Segurados: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

21.1.3 Poluição e Danos Ambientais: A exclusão de poluição não se aplica aos Custos de Defesa do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

21.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

21.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomadora na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 100 mil.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Recuperação Judicial e Insolvência

Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO